

1500549-25.2020.8.26.0457

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Pinheiro Vieira

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... isso.

Nenhum outro elemento indica o tráfico de drogas nestes autos.

Interrogado, o acusado disse que a droga era para seu próprio uso.

Pois bem, essas são as provas angariadas aos autos.

Ocorre, contudo, que não existe prova conclusiva acerca da autoria delitiva, tampouco da materialidade do crime de tráfico. De fato, foi apreendida porção de droga, mas em quantidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

2ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga-SP - cep 13631-062

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500549-25.2020.8.26.0457 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500549-25.2020.8.26.0457

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2128922/2020 -

DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 7462625 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 184/20/808 -

DEL.POL.PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENE OLIVA DAMACENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Pinheiro Vieira

Vistos.

RENE OLIVA DAMACENO está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 20 de fevereiro de 2020, por volta das 17h50, na Rua Constituição, nº 964, Vila São Pedro, nesta Cidade, vendia e guardava droga (uma pedra de crack pesando 0,3g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12), para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida e o réu citado e notificado, apresentando defesa prévia (fls. 104/105), sendo a denúncia recebida (fls. 109/110).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas (fls. 223/226 e 183) e realizado o interrogatório (fls. 256/259).

Em alegações finais (fls. 269/292), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa (fls. 309/311) a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Não há nos autos provas suficientes capazes de comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico.

Foi apreendida uma única porção de crack (auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de fls. 15/17), além de saquinhos plásticos e R\$ 20,00.

Policiais se dirigiram ao local dos fatos, residência do réu, para cumprir mandado de busca expedido em outro processo. Segundo eles, havia a notícia de que ele praticava o comércio ilegal de drogas ali. Em buscas no imóvel, encontraram uma pequena porção de crack e R\$ 10,00. Durante a ação policial, Carlos José Boldrin bateu à porta, foi atendido por um policial, e pediu "uma parada", entregando R\$ 10,00 e fazendo alusão à aquisição de droga. nas buscas também encontraram saquinhos plásticos.

No dia seguinte, os policiais realizaram campana em frente à residência do acusado e avistaram quando Lindomar se aproximou acompanhado de sua esposa. Para os policiais eles teriam dito que foram lá adquirir droga.

No entanto, em juízo todos negaram. Tanto Carlos quanto Lindomar e a esposa afirmaram que consumiam drogas com o acusado e que, naquela ocasião, não estiveram lá para adquirir droga. Carlos disse que foi até a casa do réu para usar crack com ele. Lindomar e a esposa afirmaram que foram lá deixar vender objetos para poderem adquirir drogas. Disseram que já adquiriram drogas do réu no passado, mas na data dos fatos não.

Os policiais relataram a investigação, mas apesar de a palavra dos funcionários públicos ser revestida de credibilidade, ela deve estar embasada em conjunto probatório seguro para ensejar a condenação. O que não é o caso dos autos.

Na Delegacia e em juízo as testemunhas negaram os fatos. Na residência foi encontrada uma única porção de droga e R\$ 10,00. Os saquinhos plásticos, mesmo podendo ser utilizados para a embalagem de drogas, não se destinam apenas a isso. Nenhum outro elemento indica o tráfico de drogas nestes autos.

Interrogado, o acusado disse que a droga era para seu próprio uso.

Pois bem, essas são as provas angariadas aos autos.

Ocorre, contudo, que não existe prova conclusiva acerca da autoria delitiva, tampouco da materialidade do crime de tráfico. De fato, foi apreendida porção de droga, mas em quantidade ínfima, insuficiente pra caracterizar o comércio ilícito. E principalmente porque isolado de outras provas.

Há divergências entre os depoimentos das testemunhas e os dos policiais, seja na atitude deles, seja na destinação da droga apreendida.

Conquanto os policiais afirmem que o réu possui histórico nos meios policiais como traficante, nestes autos isso não pode ser afirmado com a certeza necessária.

Assim, considerando que o arcabouço probatório fez surgir a esta magistrada dúvida bastante razoável acerca da materialidade e da autoria, o caminho correto é a absolvição. Ademais, quando houver versões contraditórias nos autos deve preponderar aquela que beneficia o réu, ante o princípio do in dubio pro reo.

Desta feita, incerto o conjunto probatório, não resta alternativa nos fólios a não ser a absolvição do acusado, pois para a condenação criminal, por todo o gravame que ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor do delito. Para tanto, não servem meras suposições, provas contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida invencível. Isto porque, no caso do processo penal, a dúvida deve favorecer a defesa. Logo, a melhor solução há de ser o reconhecimento do non liquet, com a consequente absolvição do acusado.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal o que faço para absolver o réu RENE OLIVA DAMACENO, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita, nos termos do

artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
Sem prejuízo, determino a incineração dos entorpecentes.
Custas na forma da lei.
P.I.C.

Pirassununga, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA